



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE 1887-2022/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 3125-2022/CC1

DENUNCIANTE : GLADYS VICTORIA DÍAZ VALDIVIESO (SEÑORA DÍAZ)
DENUNCIADO : EUROP ASSITANCE S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
(EUROP ASSISTANCE)
MATERIA : DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
ACTIVIDAD : OTRAS ACTIVIDADES

Lima, 28 de octubre de 2022

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 28 de setiembre de 2022 complementado mediante escrito del 24 de octubre de 2022, la señora Díaz denunció a Europ Assistance por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor¹ (en adelante, el Código), señalando lo siguiente:
 - (i) El 29 de marzo de 2021, contrató el seguro Asistencia Médica C21M1261061 (en adelante, Asistencia Médica) con Europ Assistance por el período de un año, el cual tenía cobertura en asistencia médica por enfermedad y accidentes bajo modalidad de reembolso, siendo válido en cualquier destino a nivel internacional.
 - (i) El 8 de octubre de 2021, le diagnosticaron un accidente isquémico transitorio. Además, una trabajadora de Europ Assistance le comunicó que la asistencia bajo modalidad de reembolso está supeditada a una evaluación.
 - (ii) El 9 de octubre de 2021, mediante correo electrónico, envió su historial clínico y comprobantes de pago de los gastos médicos que ascendían a US\$ 27 607,43 al área de reembolso de Europa Assistance.
 - (iii) El 16 de diciembre de 2021, mediante carta, Europ Assistance le indicó que le corresponde US\$ 1 000,00 por reembolso, debido a que consideran que es una enfermedad preexistente. Preciso que, anteriormente no había sido diagnosticada con accidente isquémico transitorio.
 - (iv) El 21 de enero de 2022, a través de la carta del 16 de diciembre de 2022, Europ Assistance reiteró lo informado. Asimismo, presentó una reconsideración de su solicitud de reembolso; sin embargo, el proveedor denunciado se mantuvo en su posición.
2. La señora Díaz solicitó, en calidad de medida correctiva, que Europ Assistance cumpla con devolver la suma de US\$ 27 607,43. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano y vigente desde el 2 de octubre del 2010.



ANÁLISIS

Sobre la declinación de la competencia

3. El *principio de legalidad* contenido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidas². En atención a ello, la autoridad administrativa solo tiene competencia para conocer aquellas materias que le hayan sido expresamente delegadas.
4. Por su parte, el artículo 93 del TUO de la LPAG establece que cuando el órgano administrativo advierta su incompetencia para la tramitación de un procedimiento, deberá remitir todo lo actuado al órgano competente para conocer los hechos materia del procedimiento³.
5. El 10 de febrero de 2013, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 027-2013-INDECOPI-COD que aprobó la división temática de la competencia resolutoria de las Comisiones de Protección al Consumidor de la Sede Central del Indecopi, precisándose que la Comisión tendrá competencia para conocer —entre otros— los procedimientos e investigaciones que versen sobre *seguros*, tal como se muestra a continuación:

“Artículo 1.- Aprobar la división temática de la competencia de las Comisiones de Protección al Consumidor 1 y 2 de la Sede Central, con eficacia al 13 de febrero del presente año, la misma que queda establecida de la siguiente manera:

- *Comisión de Protección al Consumidor 1: Procedimientos e investigaciones que versen sobre: (i) servicios bancarios y financieros; (ii) mercados de valores en tanto se refiera a inversiones que califican como consumidores; (iii) sistema de pensiones; (iv) planes de salud; (v) servicios de salud humana; y, (vi) seguros incluido el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). (...)*”

² DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

(...)

³ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 93.- Declinación de competencia

93.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.

(...)



(Subrayado agregado)

6. Asimismo, por el artículo 124 del Código, se contempló la creación de órganos resolutive de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor (en adelante, OPS), adscritos a las sedes de la institución a nivel nacional u oficinas regionales, con la finalidad de establecer un procedimiento especial de protección al consumidor de carácter célere o ágil para determinados casos (cuantía o materia discutida).
7. El artículo 125 del mencionado cuerpo legal, vigente al momento de interposición de la denuncia, determinó la competencia de los mencionados órganos resolutive, estableciendo que las denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), serán de su competencia⁴.
8. Así, se advierte que la competencia de la Comisión se encuentra expresamente delimitada a ciertas materias (como, por ejemplo, seguros), siempre que su cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, supere las tres (3) UIT, mientras que los OPS serán competentes para evaluar las denunciadas cuya cuantía no supere la referida cuantía.
9. En virtud de lo indicado, en el presente caso, debido a la naturaleza del producto cuestionado y su cuantía, es preciso determinar el órgano competente para la evaluación de la denuncia presentada por la señora Díaz contra Europ Assistance.
10. El producto contratado por la señora Díaz no se encuentra referido a un seguro en particular ofrecido por una compañía aseguradora, sino corresponde a un *servicio de asistencia viajera* brindado por Europ Assistance.
11. Por otro lado, de la revisión de las coberturas correspondientes al producto "Asistencia Médica C21M1261061" y de la verificación del importe solicitado por la señora Díaz al

⁴ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1308 y el Decreto Legislativo 1390.

Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutive de Procedimientos sumarísimos de Protección al Consumidor

Cada órgano resolutive de procedimientos sumarísimos de protección al Consumidor es competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre falta de atención a reclamos y requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, falta de entrega del producto, con independencia de su cuantía.

Asimismo, es competente para conocer, en primera instancia, denuncias por incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e incumplimiento y liquidación de costas y costos. No puede conocer denuncias que involucren reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses colectivos o difusos y los que versen sobre productos o servicios cuya estimación patrimonial supera tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero.

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia, según corresponda, constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo, que se tramita bajo las reglas establecidas por el presente subcapítulo y por la directiva que para tal efecto debe aprobar y publicar el Consejo Directivo del Indecopi.

La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE 1887-2022/CC1

interponer su denuncia, se advierte que la cuantía del servicio materia de controversia supera las tres (3) UIT.

12. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, este Colegiado considera que corresponde declinar su competencia a favor de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (en adelante, CC2), para que adopte las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia.
13. Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 1 de la Resolución N° 027-2013-INDECOPI/COD, la CC2 es el órgano competente para conocer el presente caso⁵.

RESUELVE

PRIMERO: declinar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 a favor de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, para conocer la denuncia interpuesta por la señora Gladys Victoria Díaz Valdivieso contra Europ Assistance S.A., en la medida que ha quedado acreditado que los hechos cuestionados versan sobre una materia y una cuantía que resulta ser de competencia exclusiva de dicho órgano resolutorio.

SEGUNDO: remitir el Expediente N° 1887-2022/CC1 a la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, a fin de que adopte las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia.

Con la intervención de las señoras Comisionadas: Erika Claudia Bedoya Chirinos, Evelyn Edith Chumacero Asención y María de Fátima Ponce Regalado.



Firmado digitalmente por BEDOYA
CHIRINOS Erika Claudia FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.11.2022 18:45:46 -05:00

ERIKA CLAUDIA BEDOYA CHIRINOS
Presidenta

⁵ **RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 027-2013-INDECOPI/COD, vigente a partir del 10 de febrero de 2013**

Artículo 1°. - Aprobar la división temática de la competencia resolutoria de las Comisiones de Protección al Consumidor N° 1 y N° 2 de la Sede Central, con eficacia al 13 de febrero del presente año, la misma que queda establecida de la siguiente manera:

- Comisión de Protección al Consumidor N° 1: Procedimientos e investigaciones que versen sobre: (i) servicios bancarios y financieros, (ii) mercados de valores en tanto se refiera a inversiones que califican como consumidores, (iii) sistema de pensiones, (iv) planes de salud, (v) servicios de salud humana; y, (vi) seguros incluido el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).
- Comisión de Protección al Consumidor N° 2: Procedimientos e investigaciones en materia de Protección al Consumidor que contemplen los demás segmentos económicos que no sean de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1.

(...)